

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2886/2539

พนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวสายสมร อัจหาญ
นายทวิช อัจหาญ

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

การที่จำเลยเข้าไปล้อมรั้วในที่ดินพิพาทเพื่อถือการครอบครองและรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขตั้งแต่เวลากลางวันความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. มาตรา 362 ได้เกิดขึ้นและสำเร็จลงแล้ว ส่วนการครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุก ไม่เป็นความผิดต่อเนื่องติดต่อก่อเกิดขึ้นตลอดเวลานั้นจะเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 365

การที่จำเลยเข้าไปล้อมรั้วในที่ดินพิพาทเพื่อถือการครอบครองและรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขตั้งแต่เวลากลางวันความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. มาตรา 362 ได้เกิดขึ้นและสำเร็จลงแล้ว ส่วนการครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุก ไม่เป็นความผิดต่อเนื่องติดต่อก่อเกิดขึ้นตลอดเวลานั้นจะเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 365

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ - นายชาติรี แดงเลียน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชาย พงษ์ธา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------